

Direito das Tecnologias de Informação

Direito e Tecnologia da Informação

Sigla : DTI

Carga Horária : 60

Precedência : Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Familiarizar o aluno com os **conceitos legais relacionados à tecnologia**, tais como e conceitos de propriedade intelectual, direitos e patentes.

LCC4M smkgcxa

<https://classroom.google.com/c/NjAwMzQ2OTMxMTYx?cjc=smkgcxa>

LCC4N 2c4s4kt

<https://classroom.google.com/c/NTYzMjEwNjk1MDY5?cjc=2c4s4kt>

Programa:

Direito comercial

- O direito na sociedade. Fontes do direito.
- Implicações das regras de direito comercial.
- Direito comercial em relação às empresas e às negociações com softwares.
- Natureza jurídica do software e da informática

Compra, venda e contrato de licenciamento software.

- Contratos de software: desenvolvimento, transferência, licença de uso, manutenção, venda, customização.
- Processo da norma ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 12207 para contratação de serviços de software e aquisição de software.
- Processo CMMI: Gerenciamento de Acordo com Fornecedor - SAM (Supplier Agreement Management)
- Processo de contratação de software de acordo com IEEE STD 1062:1998
- Proteção e direito autoral. Softwares Livres. Internet.
- Registros e domínios. Comércio Eletrônico.
- Documentação eletrônica e certificação digital.

Direito e crime informático (digital)

- Crimes e delitos virtuais.
- Proteção aos dados pessoais. Proteção à comunicação.
- Delitos informáticos (e digitais): burla, pirataria, etc.

Transferência de Tecnologia e Propriedade Industrial

- Fundamentos de transferência de tecnologia
- Lei do software.
- Propriedade Industrial e patente de software
- Gestão e licenciamento de tecnologias

Metodologia:

- Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados.
- Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares.
- Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação prática com implementação de algoritmos de autenticação e criptografia em ambiente web.

SASA : 1 Prova + Avaliação Contínua

Bibliografia Básica:

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão, Dominação. São Paulo: Atlas, 1988.

OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. Direito e Internet: a regulamentação do ciberespaço. Florianópolis: Ed. da UFSC, CIASC. 1998.

OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. O jurídico na sociedade em rede. Florianópolis: Ed. da UFSC. 2001.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Contratos de software. Florianópolis: VisualBooks Editor. 2003.

ROVER, Aires José. (org.). Direito e Informática. SP: Manole, 2004.



Internet E Informática

O Bloqueio do Whatsapp à Luz do Direito Digital

Resumo: O Direito Digital é a fusão entre a Ciência Jurídica e a Ciência da Computação e visa, através de suas normas, regular as...

Deep web e privacidade de dados na internet

Resumo: Atualmente o direito a privacidade de dados de cunho pessoal vem sofrendo com a propagação de informação na internet, razão da imprescindibilidade da...

Fake News e o modelo jurídico brasileiro e internacional

Resumo: O referido artigo tem como escopo principal analisar o impacto da disseminação das notícias falsas no "mundo real", especificando o porquê da sua...

<https://ambitojuridico.com.br/category/cadernos/internet-e-informatica/>

O direito ao esquecimento na sociedade da informação

Resumo: O presente estudo versa sobre a aceitação do "Direito ao Esquecimento" no ordenamento jurídico brasileiro, recentemente reconhecido em duas decisões do Superior Tribunal...

maio 1, 2018 ·



Internet, democracia e poder: a participação popular e suas...

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir o papel da Internet em uma suposta ampliação da participação social em sistemas democráticos. A partir da...

fev 1, 2018 ·



Processo Judicial Eletrônico (PJE)

Resumo: O trabalho em desenvolvimento tem por objetivo apresentar o tema Processo Judicial Eletrônico (PJe), suas inovações e aplicabilidade no judiciário brasileiro. A pesquisa...

dez 1, 2017 ·



E-resolutions: os meios virtuais de solução de conflitos

Resumo: O artigo em tela trata dos métodos eletrônicos de solução de conflitos, essenciais ao auxílio no tratamento de disputas de diversos ramos, especialmente

Estação digital: o acesso à informação é fundamental para...

Resumo: A evolução tecnológica é como uma bola de neve, isto é, cresce a cada dia, e a ausência desse conhecimento faz nos distanciar

Direito ao esquecimento x direito à informação

Resumo: Esse estudo tem como objetivo abordar sobre o Direito do Esquecimento e o Direito à informação, considerando que um acaba indo em desencontro

O DIREITO NA SOCIEDADE-

FONTES DE DIREITO

O DIREITO NA SOCIEDADE- FONTES DE DIREITO

REGRAS DO DIREITO COMERCIAL

O que é Direito?

O estudo do direito e sua influência na área de informática vem despontando como um importante **meio de protecção de direitos relacionados as questões intelectuais**.

Conhecer essas implicações pode ajudar a preservar a legalidade na empresa, representando – em determinadas esferas – até a sua saúde financeira.

Na Wikipédia, encontramos uma definição de **Direito**:

“Direito é o ramo das ciências humanas que estuda o conjunto de todas as leis e disposições que regulam obrigatoriamente as relações da sociedade, com o objectivo de ir em busca aos direitos do ser humano como membro do meio social, diminuindo as injustiças sociais, as desigualdades, e analisar todos os trechos não muito compreensíveis da lei.

Direito - Sociedade

O direito não é uma fórmula mágica capaz de mudar a natureza humana.

O direito é produto de uma realidade histórica, é um dado contínuo, vivo, proveniente da experiência social humana.

Assim, há apenas uma história e só uma acumulação de experiência valorativa na sociedade, por isso **o direito é resultado desta acumulação, deste aprendizado colectivo.**

Não existe direito fora da sociedade. Só pode haver direito onde o homem além de viver, conviver.

A vida em sociedade pressupõe organização e para isso implica na existência do Direito.

Sujeitos de Direitos

A sociedade composta por pessoas. Daí a necessidade do Direito para reger aspectos da vida das pessoas, desde seu nascimento até a morte.

Em nosso sistema jurídico apenas pessoas são sujeitos de direito, ou seja, titulares de direito.

O que não quer dizer que a fauna e a flora não sejam objectos de atenção do direito, pois a protecção que recebem não é em decorrência de titularidade de direitos do meio ambiente, mas sim dos direitos referentes ao homem e sua existência.

Assim, **pessoa** é o ente apto para contrair direitos e deveres.

Há **duas espécies de pessoas: físicas e as jurídicas (organizações)**

Pessoa Natural (Pessoa Física ou Jurídica)

Pessoa é todo aquele (sendo pessoa jurídica é ente) capaz (do acto) de contrair obrigações na ordem civil e é sujeito de direito.

Pessoa é o sujeito de direito, é o destinatário da regra jurídica. É a essa pessoa que o direito se dirige.

Pessoa Física - É todo ser nascido de mulher. Para que o ser nascido de mulher seja considerado pessoa natural basta nascer com vida, cujo critério de constatação da vida a respiração. O requisito respirar é importante para o direito sucessório e o de família.

Em certos países como Espanha e Portugal, além do nascimento com vida, são necessárias a forma humana e a viabilidade, isto é, que se seja apto para viver.

As Organizações são também consideradas como Pessoas Jurídicas.

Objecto de Estudo do Direito

Este objecto de análise serve para tentar mudar algumas na **Constituição do país ou outros textos como Estatutos, Códigos, etc.** Para que isso seja feito de maneira concisa em mundo tão complexo como o nosso de hoje, foi preciso que se ramificasse o Direito em inúmeras áreas de actuação dos profissionais **(Juízes, Promotores Públicos, Delegados de polícia, Detectives e os próprios Advogados)**

Direito Público

O **Direito Público** trabalha com os Direitos gerais de uma nação, cultura, sociedade e também políticos de um contrafacção governo ou constitucionais.

Já o **Direito Privado** trabalha com os direitos mais privativos, ou seja, com os direitos de família, direito do consumidor e etc

O Direito contemporâneo :

1. Direito Civil
2. Direito do Processo Civil
3. Direito Penal
4. Direito de Processo Penal
5. Direito do consumidor
6. Direito à dignidade humana
7. Direito Patrimonial
8. Direito de Família
9. Direito Informacional
10. Direito Cultural”
11. Direito Financeiro
12. Direito Trabalhista
13. Direito Tributário
14. Direito Internacional
15. Direito Ambiental
16. Direito Aéreo
17. Direito Marítimo

Leis

No nosso sistema democrático representativo, nós – os eleitores – não fazemos as leis.

São nossos representantes legais –deputados – os responsáveis por essa tarefa

Algumas leis são de iniciativa do Governo e em particular do Presidente da república (Titular do Poder Executivo).

Entender o que eles levam em consideração para legislar sobre determinado tema, como tratam este tema, assim como **a definição de “lei” é, em resumo, o objectivo deste Capítulo.**

Direito Natural - Os direitos naturais **são aqueles que decorrem da natureza humana.**
Direitos naturais são aqueles que podem ser deduzidos da natureza humana a partir da razão: vida, liberdade, propriedade e busca pela felicidade.

O **direito consuetudinário** é um conjunto de costumes e práticas sociais que são aceitos como norma jurídica, embora não estejam positivados. Atualmente, nota-se que a maioria dos países adotam um ordenamento jurídico positivado, ou seja, com códigos e leis escritas.

Direito positivo **consiste no conjunto de todas as regras e leis que regem a vida social e as instituições de determinado local e durante certo período de tempo.**

Leis – Direito Positivo

O **Direito positivo** é o Direito escrito e o chamamos de lei. **A lei é uma regra de conduta humana imposta ao povo de um Estado, em determinada época.**

As leis são obrigatórias e – concordando ou não – devemos cumpri-las sob pena das sanções nelas definidas.

Por exemplo, ao furtar (**acção**) um objecto de uma loja, estamos violando a lei penal que, para esta acção, define uma pena de prisão (**sanção**) que varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos, mais multa.

Definições do Direito

Definições atuais do Direito

1. Paulo Dourado de Gusmão, Direito é um **"conjunto de normas executáveis coercitivamente, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados"**.
2. Vicente Rao: um **"sistema de disciplina social fundado na natureza humana que, estabelecendo nas relações entre os homens uma proporção de reciprocidade nos poderes e deveres que lhe atribui, regula as condições existenciais dos indivíduos e dos grupos sociais e, em consequência, da sociedade, mediante normas coercitivamente impostas pelo Poder Público"**.
3. Paulo Nader, que diz que Direito é um **"conjunto de normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado, para realização de segurança, segundo critérios de justiça"**.

Hierarquias das Leis

Essa hierarquia entre as leis foi originalmente pensada por Hans Kelsen, pensador alemão do século passado, que a classificou da seguinte forma:



Assim, a hierarquia das leis tem, em seu ápice, a Constituição, à qual todas as outras formas legais se subordinam, seguindo-se as Leis Complementares, Leis Ordinárias (e medidas provisórias), Decretos, Portarias, Circulares, Instruções e, por fim, os Contratos e os Estatutos.

Direito comercial em relação às empresas
e às negociações com softwares.

Natureza jurídica do software e da informática

Direito da Tecnologia da Informação

Propriedade Intelectual sobre o software

Contratos de software

Direito do consumidor e o software

***Por* José Pinteiro da Costa Bisneto**

P.I. e software

- O que é software para a legislação brasileira?
 - é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

P.I. E SOFTWARE

- A quem pertence o programa de computador?
 - pertencerão exclusivamente ao empregador ou contratante de serviços os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou em que a atividade do empregado ou contratado de serviço seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. (art. 4º, *caput*, lei 9.609/96)

P.I. E SOFTWARE

- Pertencerão exclusivamente ao empregado ou contratado de serviço os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços e produzido sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços. (art. 4º, § 2º, 9.609)

P.I. E SOFTWARE

- Questões polêmicas:
 - E quando o programa de computador for desenvolvido pelo funcionário ou contratado fora do escopo do contrato de trabalho ou prestação de serviços?
 - A questão das bibliotecas de classes, funções e procedimentos previamente desenvolvidas.
 - A similaridade funcional e de interfaces entre programas.

P.I. E SOFTWARE

- Usos do programa de computador que independem da autorização do proprietário
 - A cópia *backup*, em um único exemplar;
 - A citação parcial do código-fonte do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;
e

P.I. E SOFTWARE

- A integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

P.I. E SOFTWARE

- A Duração do Direito Autoral sobre o programa de computador.
 - 50 anos, contados a partir do dia 1º de Janeiro do ano seguinte à sua primeira disponibilização para o público ou de sua criação.

P.I. E SOFTWARE

- O registro do software.
 - O que é?
 - Para que serve?
 - O caso do "pen-drive"
 - A averbação de contratos.

P.I. E SOFTWARE

- Os tipos de contrato de programa de computador.
 - A licença
 - O que é?
 - A Cessão
 - O que é?
 - *Defaults* legais (arts. 49 e 50 da Lei 9.610/96).

LICENÇA E CESSÃO

- Que formas podem tomar?
 - Escrita
 - Verbal
 - Tácita
 - Gratuita
 - Com pagamento único
 - De prestação sucessiva
 - Aleatória
 - Onerosa

Defaults legais na cessão

- Contrato obrigatoriamente escrito, para o caso de cessão total e definitiva.
- Prazo de 5 anos para a cessão, caso não haja outra previsão contratual.
- Validade unicamente no país em que se firmou, a não ser que exista cláusula contratual em contrário.
- A cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato.

Defaults legais na cessão

- não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.
- Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

Defaults legais na cessão.

- Só possui efeitos legais em relação a terceiros se devidamente averbada no INPI, junto ao registro do programa.

Direito de Uso do Software

“Na licença de uso, o titular dos direitos autorais (*licenciante*) apenas autoriza o uso do programa pelo outro contratante (*licenciado*), conservando a propriedade intelectual em seu patrimônio.”

“Não se confunde com a *cessão de direitos autorais*, em que o titular da propriedade intelectual referente ao *software* (*cedente*) transmite-a a outrem (*cessionário*), mediante remuneração, deixando de ser, assim, o proprietário”.

“Quando o consumidor ‘adquire’, no mercado, o *software* de um jogo para instalar em seu computador pessoal, o que se verifica, juridicamente falando, não é compra e venda, mas o licenciamento de uso do bem intelectual pela empresa de informática detentora dos direitos a ele relativos”.

Licenças de Software

- Uma **licença de software** é uma definição de ações autorizadas (ou proibidas), no âmbito do direito de um programador de [software de computador](#) concedidas (ou impostas) ao usuário deste software. Entende-se por usuário qualquer entidade legal, empresas ou um "usuário final (doméstico)", de onde tem origem o termo em inglês *end user license agreement* ([EULA](#)).^[1]
- Quando uma licença acrescenta restrições para além das existentes no direito de autor, o usuário tem normalmente de aceitar que lhe sejam impostas estas restrições para poder utilizar legalmente o software, sendo esta uma das diferenças entre uma [licença de software livre](#) e uma licença de software não-livre: as licenças de software livre acrescentam direitos face aos já concedidos pelo direito de autor, deixando apenas para o ato de redistribuição as únicas regras que impõem.

Licença de Software

Definição de ações autorizadas (ou proibidas) no âmbito do direito de autor de um programador de software de computador concedidas (ou impostas) ao usuário deste software.

Entende-se por usuário qualquer entidade legal, empresas ou um "usuário final (doméstico)", origem da expressão End User License Agreement (EULA).

Quando uma licença acrescenta restrições para além das existentes no direito de autor, o usuário tem normalmente de aceitar que lhe sejam impostas estas restrições para poder sequer utilizar o software.



Contrato de Licença de Uso

Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.



Por favor, leia o seguinte Contrato de Licença de Uso. Você deve aceitar os termos do Contrato antes de prosseguir com a instalação.

END USER LICENSE AGREEMENT FOR OUTPOST FIREWALL PRO 3.0

IMPORTANT- PLEASE READ CAREFULLY: BY INSTALLING THE SOFTWARE (AS DEFINED BELOW), COPYING THE SOFTWARE AND/OR CLICKING ON THE "ACCEPT" BUTTON BELOW, YOU (EITHER ON BEHALF OF YOURSELF AS AN INDIVIDUAL OR ON BEHALF OF AN ENTITY AS ITS AGENT AND/OR EMPLOYEE) AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") REGARDING YOUR USE OF THE SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, CLICK ON THE "NO" BUTTON AND/OR DO NOT INSTALL, COPY OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE.

- ☐ Eu aceito os termos do Contrato
- ☒ Eu não aceito os termos do Contrato

< Voltar

Avançar >

Cancelar

Alguns tipos de licenças de software

- Software proprietário. Neste tipo de licença, toda a cópia, redistribuição (o termo “passar a alguém”), ou modificação são estritamente proibidas, o que pode levar a processos judiciais.
- GNU General Public License (GPL) ...
- Software livre. ...
- Código aberto. ...
- Software comercial. ...
- Software gratuito (freeware)
- Common Creative (CCL)

Software proprietário

- Neste tipo de licença, toda a cópia, redistribuição (o termo “*passar a alguém*”), ou modificação são estritamente proibidas, o que pode levar a processos judiciais. Para contornar as restrições anteriormente referidas, deve-se contactar o criador para que este dê permissão para o fazer, ou então adquirir uma licença para cada um dos casos anteriormente descritos.
- Neste tipo de licença, encontramos vinculados alguns dos mais conhecidos programas mundiais, caso do Windows, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Mac OS, entre outros

SOFTWARE PROPRIETÁRIO

Para utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, deve-se solicitar permissão ao proprietário, ou pagar para poder fazê-lo: será necessário, portanto, adquirir uma **licença**, tradicionalmente onerosa, para cada uma destas ações.

- Windows, MS Office, SAP

Mas pode ser gratuito: - MS Internet Explorer, Outlook Express

Negócio: venda de licenças de uso

- Licenças de uso restritivas
- Copyright: direitos do autor



Software License Agreement

Please read the following license agreement carefully.

International License Agreement for Evaluation of Programs

Part 1 - General Terms

BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, ACCESSING, OR USING THE PROGRAM YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ACCEPTING THESE TERMS ON BEHALF OF ANOTHER PERSON OR A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE FULL AUTHORITY TO BIND THAT PERSON, COMPANY, OR LEGAL ENTITY TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS,

- DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, ACCESS, OR USE THE PROGRAM;
AND

- ☒ I accept the terms in the license agreement
- ☐ I do not accept the terms in the license agreement

Print

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Software livre

- O conceito “*Software Livre*” refere-se a qualquer programa que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Este conceito opõe-se ao conceito de “*software proprietário*”, mas não ao termo de “*software comercial*”. Este tipo de licença, como o próprio nome dá a entender, baseia-se em quatro liberdades:
- Liberdade de executar o programa, para qualquer propósito;
- Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Para tal o acesso ao código – fonte é necessário.
- Liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo.
- Liberdade de aperfeiçoar o programa, e libertar os seus aperfeiçoamentos, para que deste modo, toda a comunidade se beneficie deles. Para tal o acesso ao código – fonte é necessário.

SOFTWARE LIVRE

Todo e qualquer programa de computador cuja licença de direito de autor conceda ao utilizados as seguintes **4 liberdades** :

- **Liberdade 0:** A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.
- **Liberdade 1:** A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
- **Liberdade 2:** A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo.
- **Liberdade 3:** A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

SOFTWARE LIVRE

Liberdade para usar, modificar e distribuir

- Copyleft: autor abre mão dos direitos
- Não necessariamente é gratuito
- Negócio: indireto (venda de treinamento, suporte, alavancagem de vendas para outros produtos, etc.)

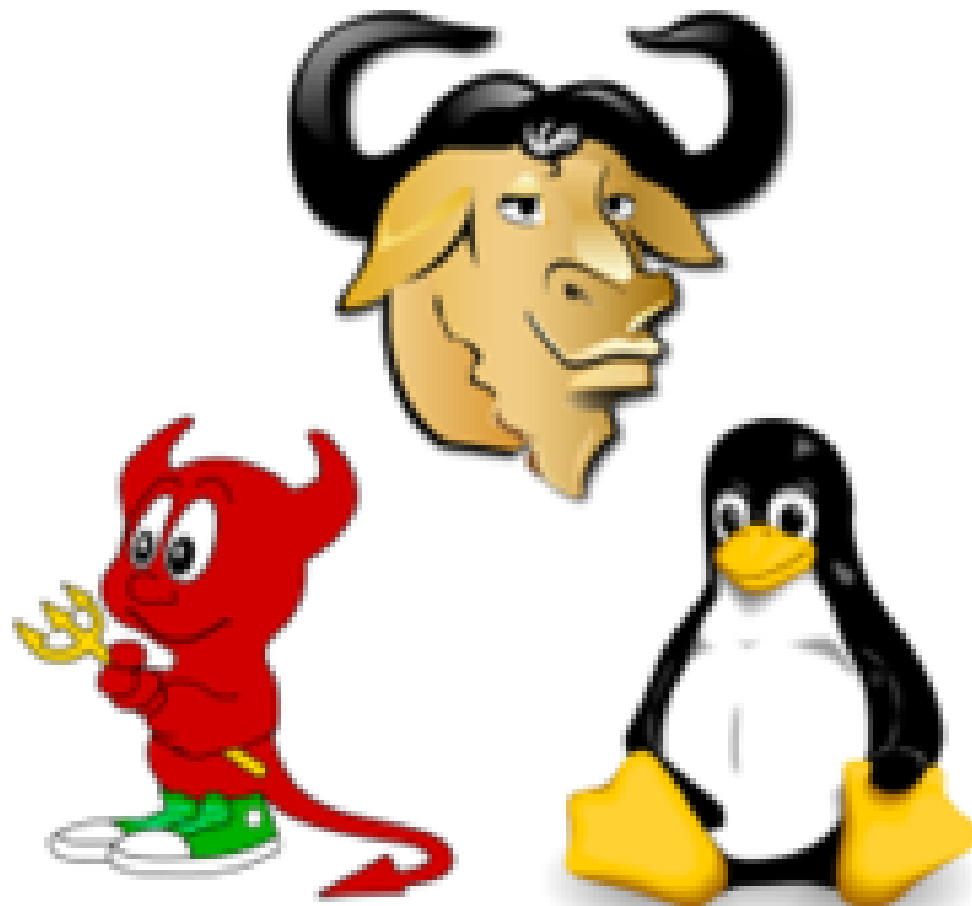
•**Richard Stallman**

- Idealizador do movimento de software livre
- Gnu Public License
- <http://www.fsf.org>



GNU General Public License (GPL)

- O GPL é a licença com maior utilização por parte de projectos de software livre, em grande parte pela sua utilização no mundo Linux.
- **3 grandes restrições que gerem e protegem o software com licença GPL:**
 - Software livre pode ser distribuído e comercializado por qualquer pessoa, mas o distribuidor tem de avisar o receptor acerca dos termos GPL
 - Qualquer pacote de software derivado de software protegido pela GPL, também tem de estar abrangido pela GPL
 - Código fonte de todo o software protegido pela GPL tem de estar acessível publicamente



**Alguns mascotes e símbolos do
software livre GNU, FreeBSD daemon
e Tux, do Linux.**

Licenças de Software Livre

- Direitos autorais
 - Ao disponibilizar um programa, seus autores escolhem o grau de liberdade com que modificações e redistribuições podem ser efetuadas.
- Tipos de licenças
 - GNU Public License (“copyleft”): **qualquer modificação de SL também deve ser SL**
 - **Impede que SL seja integrado em software proprietário.**
 - BSD-like: **poucas restrições** sobre a forma de uso, alterações e redistribuição do software licenciado.
 - O software pode ser vendido e **não há obrigações quanto a inclusão do código fonte**, podendo o mesmo ser incluído em software proprietário.
 - GNU Library License: SL pode ser incluído em software proprietário.
 - Produto final deve ter a parte de SL distribuída livremente

Código aberto

Normalmente, gosto mais de utilizar o termo em inglês “*open source*” e refere-se ao mesmo software chamado de software livre, ou seja aquele que respeita as quatro liberdades anteriormente referidas. A única diferença entre os dois está no discurso. Enquanto o termo “*software livre*” é usado em questões éticas, direitos e liberdade, o termo “*código aberto*” é utilizado para discursar sobre o ponto de vista puramente técnico, sem que leve a conflitos de questões éticas.

Software comercial

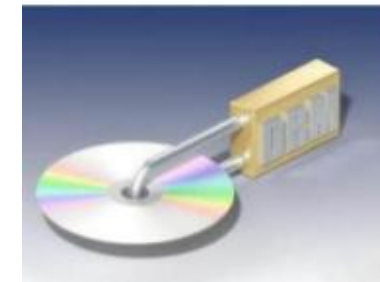
- Software desenvolvido por uma empresa com fins lucrativos com a sua utilização. É de referir que “*comercial*” e “*proprietário*” não são o mesmo, pois, a maioria do software comercial é software proprietário mas existe software livre que é comercial, e existe software não-livre e não-comercial (software proprietário que não está a venda por nenhum preço, apenas existem limitações a nível de modificação do mesmo).

Software gratuito (freeware)

- Mais conhecido por freeware é qualquer programa cuja utilização não implica o pagamento de licenças para a sua utilização.
- Mas não se enganem que para este tipo de licença que não é necessário o contrato de licenciamento para a sua utilização. Normalmente, ao instalar um software deste tipo, o utilizador deverá concordar com o seu contrato de licenciamento que normalmente acompanha o programa, pois neste podem estar restrições como sendo freeware de uso pessoal, académico, militar e governamental. Pois, não é por ser freeware que ele pode ser utilizado por qualquer um.
- Normalmente os programas deste tipo não apresentam o seu código fonte, apenas apresenta o executável. Programas do tipo adware não são considerados gratuitos, mesmo que não seja necessário pagar, pois tem sempre um custo a pagar, nem que seja visualizar a publicidade quer seja o reencaminhado para páginas web, entre outras.
- Um exemplo de software gratuito é o Adobe Reader um dos mais populares leitores de fciheiros em formato PDF.

LEGISLAÇÃO DE SOFTWARE

Lei nº 9609/98, de Fevereiro de 1998 (Brasil)



- Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
- Os programas de computador ficam incluídos no âmbito dos direitos autorais, sendo proibido a reprodução, a cópia, o aluguel e a utilização de cópias de programas de computador feitas sem a devida autorização do titular dos direitos autorais.
- A reprodução da cópia legitimamente adquirida é permitida apenas na medida do indispensável para utilização adequada do programa
- A Lei estabelece que a violação de direitos autorais de programas de computador é crime, punível com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, além de ser passível de ação cível indenizatória.
- Combinada com a Lei do Direito Autoral, a Lei de Software permite que as perdas e danos do titular do programa sejam ressarcidos pelo valor equivalente a 3.000 cópias de cada software ilegalmente produzido. Caso a infração seja feita com o intuito de comercialização, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 4 anos.

Sobre Modelos de Contratos e Licenças de Software

<https://app.santocontrato.com.br/modelos-de-contratos>

http://www.rafaeldiasribeiro.com.br/downloads/FSI_aula8.pdf

Software customizável (personalizável)

Software customizável (personalizável) – desenvolvimento, representação e licenciamento

Programas para computadores que permitem alterações na sua estrutura básica, de forma a melhor atender às necessidades do cliente. Requerem a contratação de serviços adicionais para sua implantação e parametrização.

O software customizável pode ser comercializado nos seguintes formatos:

- licença tradicional;
- aluguel do tipo **ASP (Application Service Provider)**, no qual os sistemas ficam hospedados no provedor do serviço e o acesso é feito via web, mediante realização periódica de pagamento de tarifa e
- aluguel do **tipo SaaS (Software as a Service)**, no qual os aplicativos, em geral disponíveis online, são acessados mediante pagamento pelo uso (por serviço).

Software não customizável

Software não customizável (não personalizável) - desenvolvimento, representação e licenciamento

Programas para computadores que não permitem alterações na sua estrutura básica. Geralmente são **empacotados**, podem ser adquiridos em lojas que vendem produtos de informática e instalados pelo próprio usuário, sem necessidade de serviços adicionais, com manutenção e suporte restringindo-se a apoio através de help/desk.

Ex.: A empresa desenvolve, mas não licencia e/ou presta serviços de suporte/help desk recebendo royalties das empresas contratadas para a realização do licenciamento e/ou suporte e manutenção.

Software sob encomenda

Software sob encomenda – projeto, desenvolvimento integral ou parcial

Programas para computadores desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário (ou conjunto de usuários) e que vão atender às suas necessidades específicas. O desenvolvimento de software sob encomenda ou específico para o cliente é um serviço de consultoria para a criação de solução a partir da identificação das necessidades do adquirente/usuário. Essa atividade pode incluir as etapas de desenvolvimento do projeto/especificação e programação/codificação, implantação, preparo de documentação e testes. Devem ser adicionados os ganhos obtidos com serviços de suporte e manutenção, treinamento etc., quando referentes ao software encomendado.

Software sob encomenda

Software sob encomenda – projeto, desenvolvimento integral ou parcial

Compreende, dentre outros, os seguintes serviços:

- elaboração de projetos específicos de modelagem e gerenciamento de bancos de dados sob encomenda (para redes locais ou Internet);
- consultoria para o desenvolvimento de bancos de dados e de sistemas gerenciadores, de acordo com as necessidades do cliente, abrangendo a criação de interfaces para seu gerenciamento e
- criação de websites e de portais e/ou desenho de páginas para a Internet (webdesign).

SOFTWARE – PROGRAMA DE COMPUTADOR

Software embarcado – desenvolvimento e representação

Sistemas desenvolvidos para funcionar em hardware (equipamento, máquina ou dispositivo) outro que não computadores, excluindo, portanto, programas que funcionam em PCs, laptops, minicomputadores ou mainframes. Os softwares embarcados são aqueles presentes em produtos como telefones celulares, eletrodomésticos, automóveis, máquinas agrícolas e em terminais de atendimento bancário.

Empresa contratada pelos fabricantes desses produtos para desenvolver o software embarcado ou aquelas empresas que desenvolvem software, inclusive embarcado, como atividade principal, mas tenham também, como atividade secundária, a fabricação de equipamentos de informática.

SOFTWARE – PROGRAMA DE COMPUTADOR

Hospedagem de sites (web hosting); hospedagem de aplicações ou serviços de transferência contínua de som e imagem através da Internet

Compreende os serviços de fornecimento de infra-estrutura de tecnologia da informação (hardware, software e redes) para processamento de dados, aplicativos de hospedagem e processos de hospedagem, bem como serviços de transferência contínua de som e imagem através da Internet.

Portais/provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

Compreende os serviços de operação de páginas de Internet (websites) ou de ferramentas de busca (search engine) para gerar e manter grandes bases de dados de endereços e conteúdos de Internet; operação de portais da Internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, como, por exemplo, os dos meios de comunicação. Também consideram-se páginas que veiculam publicidade na Internet e páginas de entretenimento e jogos.

ISO/IEC 12207

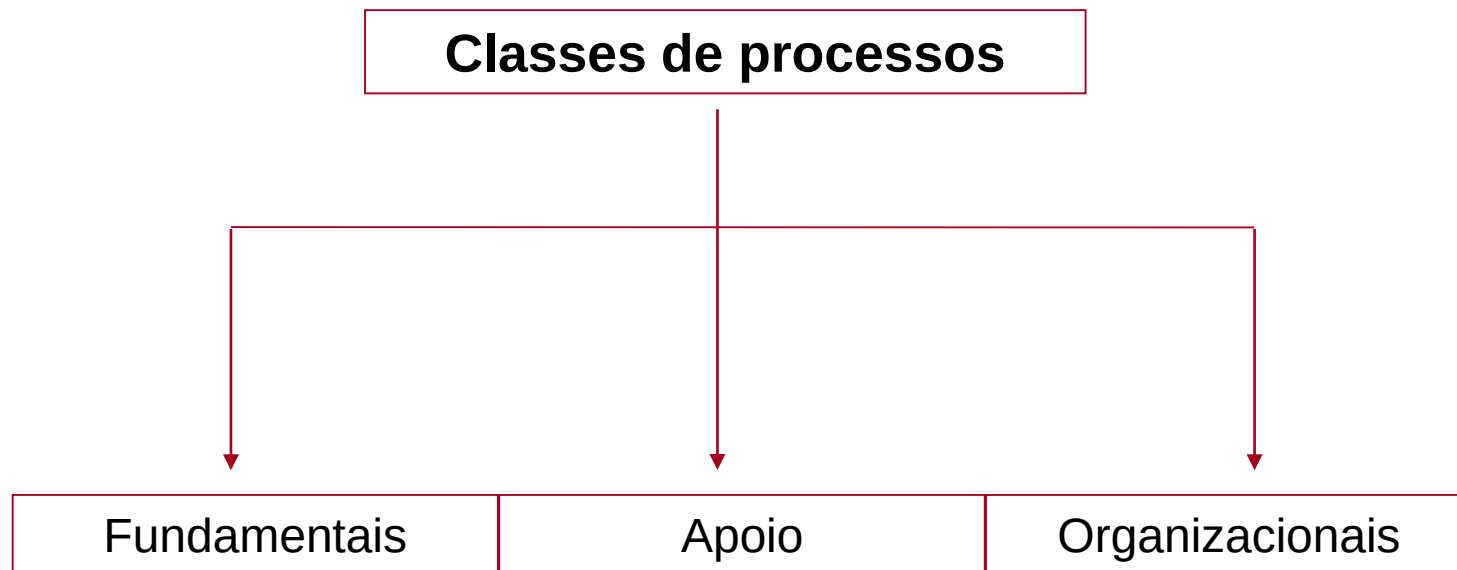
- Norma internacional que define os processos de desenvolvimento de software

Processos de Software

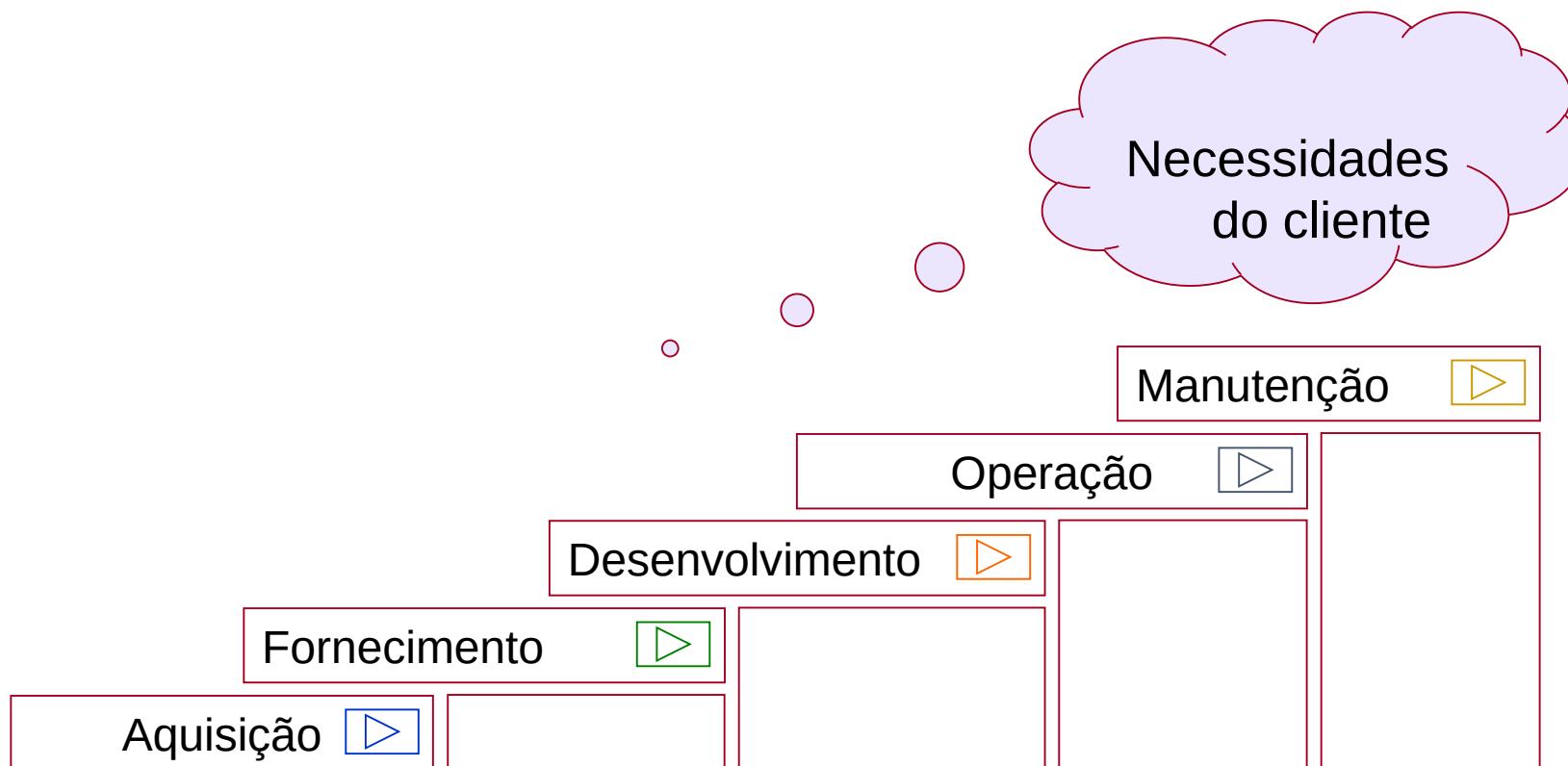
- Envolvem *métodos, técnicas, ferramentas e pessoas*

Objetivos da norma ISO/IEC 12207

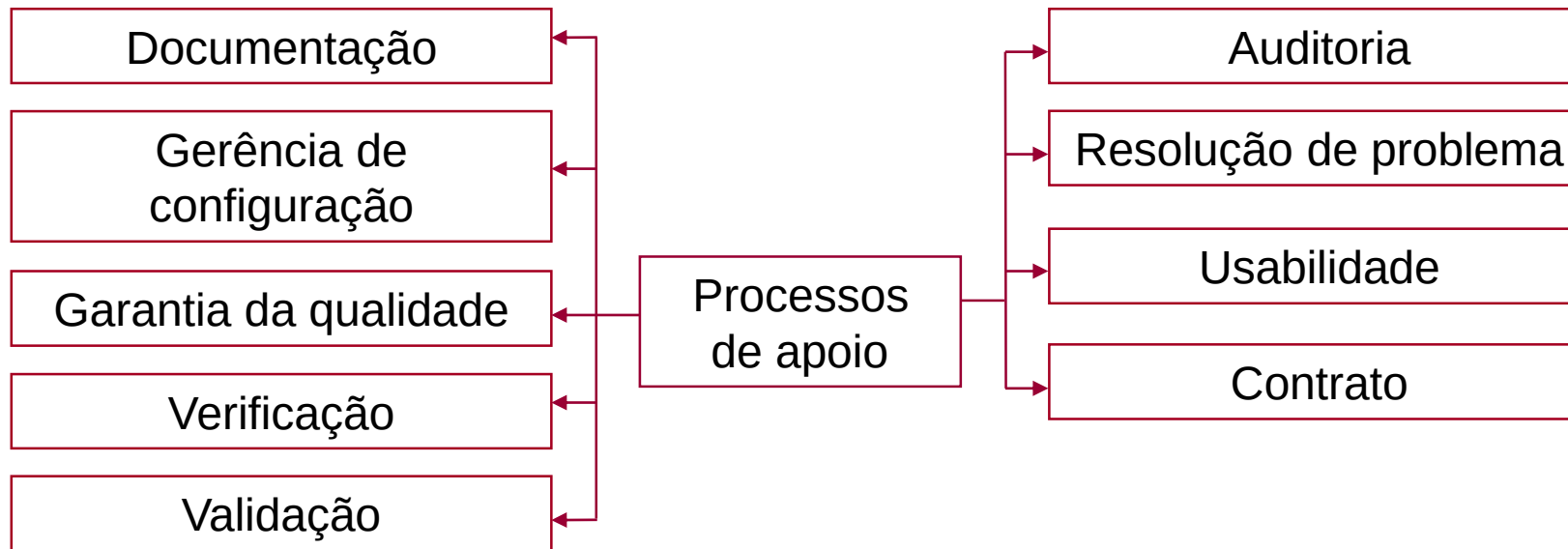
- Estabelecer uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software,
- Ajudar as organizações a compreenderem todos os componentes presentes na aquisição e fornecimento de software,
- Facilitar a contratação de produtos e serviços de software
- Permitir às organizações executarem projetos de forma mais eficaz.



Processos fundamentais



Processos de apoio



Processos de apoio

- **Documentação**
 - desenvolver e manter registradas as informações do *software* produzidas por um processo.
- **Gerência de Configuração**
 - estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.
- **Garantia de Qualidade**
 - fornecer garantia de que os produtos de trabalho e processos estejam em conformidade com os planos e condições pré-definidos.

Processos de apoio

- **Verificação**

- confirmar que cada produto de trabalho de *software* ou serviço de um processo ou projeto reflete apropriadamente os requisitos especificados.

- **Validação**

- confirmar que são atendidos os requisitos de um uso específico pretendido para o produto de trabalho de *software*.

- **Revisão Conjunta**

- manter um entendimento comum com os *stakeholders* a respeito do progresso obtido em relação aos objetivos acordados.

Processos de apoio

- **Auditoria**

- determinar, de forma independente, a conformidade dos produtos e processos selecionados com os requisitos, planos e contratos, quando apropriado

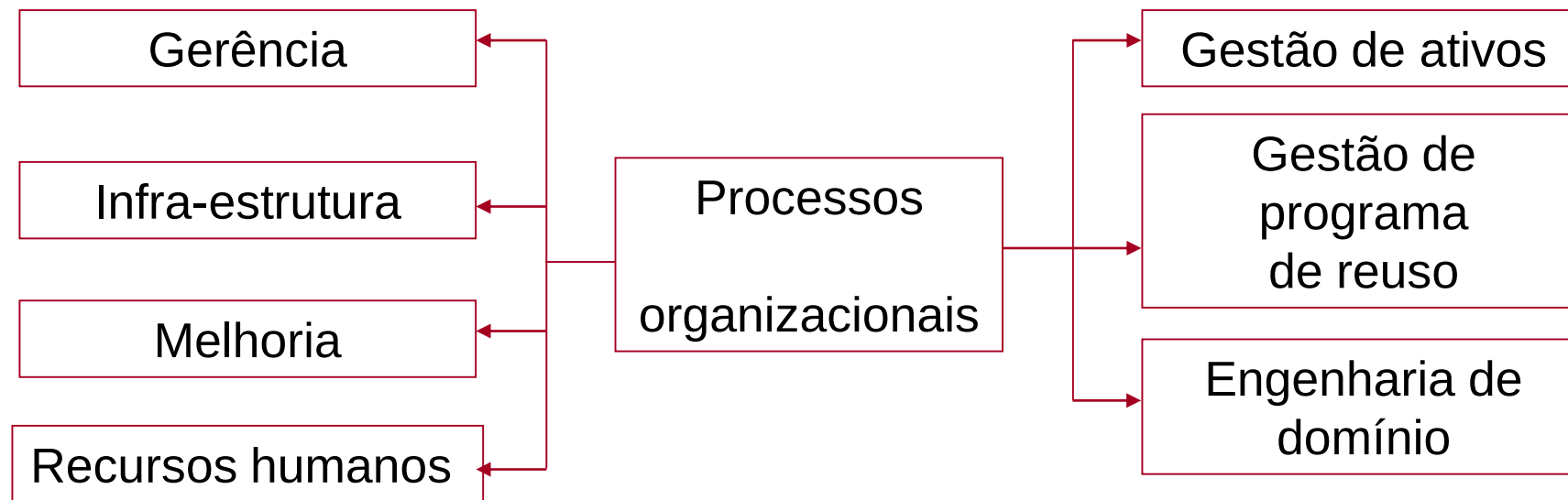
- **Resolução de Problema**

- assegurar que todos os problemas identificados são analisados e resolvidos

Processos de apoio

- **Usabilidade**
 - introduzido em 2002
 - garantir que sejam considerados os interesses e necessidades dos envolvidos, visando a redução das chances de rejeição do sistema pelo usuário
- **Avaliação de Produto**
 - introduzido em 2002
 - executar exame e medições sistemáticas para garantir que o produto atende às necessidades especificadas e implícitas dos seus usuários

Processos organizacionais



Processos organizacionais

- **Gerência**

- organizar, monitorar e controlar a iniciação e a execução de qualquer processo de forma a atingir as suas metas de acordo com as metas da organização

- **Infra-estrutura**

- manter um ambiente estável e confiável, necessário para apoiar a execução de qualquer outro processo (*hardware*, *software*, métodos, ferramentas, técnicas, padrões e instalações)

- **Melhoria**

- estabelecer, avaliar, medir, controlar e melhorar um processo de ciclo de vida de *software*

- **Recursos Humanos**

- introduzido em 2002
 - fornecer à organização os recursos humanos adequados e manter as suas competências consistentes com as necessidades do negócio

Processos organizacionais

- **Gestão de Ativos**
 - introduzido em 2002
 - gerenciar a vida dos ativos reutilizáveis desde a sua concepção até a descontinuação
- **Gestão do Programa de Reuso**
 - introduzido em 2002
 - planejar, estabelecer, gerenciar, controlar e monitorar esse programa e sistematicamente explorar as oportunidades de reuso
- **Engenharia de Domínio**
 - introduzido em 2002
 - desenvolver e manter modelos, arquiteturas e ativos de domínio.

Atividades do Desenvolvimento de Software *

- Implementação;
- Levantamento de requisitos;
- Análise dos requisitos do sistema;
- Projeto da arquitetura do sistema;
- Análise dos requisitos do software;
- Projeto da arquitetura do software;
- Projeto detalhado do software;
- Codificação e testes do software;
- Integração do software;
- Teste de qualificação do software;
- Integração do sistema;
- Teste de qualificação do sistema;
- Instalação do software;
- Teste e aprovação do software

*Baseados na norma ISO/IEC 12207

Conclusões

- A Norma ISO/IEC 12207, por ser internacional, tem sido muito importante para organizações definirem seus padrões e processos do ciclo de vida de *software*, pois possuem alta granularidade,
- A arquitetura é robusta e bem definida, facilitando o desenvolvimento dos processos primários do desenvolvimento de software,
- É referência para o modelo de maturidade mps.Br.

Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software

CONTRATANTE: CICLANO DE TAL, brasileiro, divorciado, profissão, com endereço profissional na , , Bairro , , fones , CEP.

CONTRATADO: FULANO DE TAL, brasileiro, solteiro, Analista de Sistemas, RG....., CPF , residente e domiciliado na , número....., Bairro , , fones , CEP.

As partes acima qualificadas têm justas e contratadas entre si, a presente prestação de serviços profissionais de desenvolvimento de software com cessão de direitos autorais patrimoniais, mediante as condições seguintes:

1. OBJETO DO CONTRATO – O CONTRATADO desenvolverá o programa de computador denominado de acordo com as especificações (requisitos) no ANEXO I o qual que é parte integrante do presente contrato.

1.2. O CONTRATANTE providenciará o detalhamento dos requisitos entrevistando o contratante bem como se utilizando de outras técnicas da Engenharia de Software.

1.3. ESCOPO NEGATIVO – O CONTRATADO não está obrigado a:

- Migrar dados de outro sistema;
- Configurar máquinas virtuais para disponibilizar o sistema;
- No Módulo financeiro, o controle de valores que não guardem ligação direta com os processos, a exemplo de água, luz, telefone, Internet e demais despesas relacionadas ao estabelecimento físico de um escritório.
- NA PARTE MOBILE, o que for incompatível com a usabilidade desse ambiente.
-
-

•.....

2. PAGAMENTO E TITULARIDADE DE DIREITO AUTORAL – O contratante pagará ao contratado R\$, mediante transferência bancária e de forma parcelada a serem desembolsadas conforme efetiva entrega de partes dos softwares, segundo cronograma de desembolso do ANEXO II que é parte integrante do presente contrato. Por efetiva entrega, entende-se que o software **atende as melhores práticas da Engenharia de Software quanto a sua qualidade.**

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL – O direito autoral de **Propriedade Intelectual** de todos os *softwares* e tecnologias desenvolvidas e demais serviços entregáveis, a título universal e irretratável, **são exclusivos do CONTRATANTE** no Brasil e em qualquer país, consoante Lei Nº 9.609/98 e 9.610/98, devendo o contratado entregar ao contratante os códigos fontes e a sua documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia. **Esta cessão não abrange programações futuras.** O CONTRATADO assume a total responsabilidade pela originalidade dos softwares a serem criados e cedidos, **especialmente abstendo-se de compor os programas com componentes não licenciados**, devendo-o indenizar o CONTRATANTE por eventuais perdas e danos no caso desta falta.

4. As partes elegem o foro de comarca de para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma para que surta os efeitos jurídicos e legais.

(cidade e data)

Assinaturas:

SOFTWARE – PROGRAMA DE COMPUTADOR

STJ

REsp 814.075 – MG (2008)

[...] FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O fornecimento de programas de computador (*software*) desenvolvidos para clientes de forma personalizada se constitui prestação de serviços sujeitando-se, portanto, à incidência do ISS. [...]

GESTÃO DE FORNECEDORES

Importância da gestão de fornecedores

- O mercado altamente competitivo exige que as empresas encontrem diferenciais para se destacarem da concorrência. Uma forma de fazer isso é gerenciar os fornecedores.
- Em termos gerais, esse processo passa pela seleção, [avaliação e homologação de fornecedores](#), bem como sua manutenção em um cadastro atualizado que serve de referência para as negociações.
- Quando esse processo é feito de maneira eficiente, o resultado é o aumento da vantagem competitiva da organização, porque a empresa consegue oferecer produtos de qualidade no prazo acordado com o consumidor.

Algumas das razões são:

- Aumento do valor relativo aos itens adquiridos se comparado ao total de receitas obtidas pela organização.
- Facilidade na compra de produtos de outros países, como consequência do processo de globalização.
- Conquista de preços competitivos para produtos e serviços.
- Mudanças tecnológicas crescentes, que trouxeram mudanças na realização dos processos.
- Redução do ciclo de vida dos produtos, como resultado da velocidade crescente da tecnologia.
- No entanto, existem **dois processos** que, como já falamos, **devem ter bastante atenção: a avaliação e a homologação de fornecedores.**

Avaliação de fornecedores

O processo de avaliação de fornecedores passa pela seleção deles, de acordo com critérios básicos e específicos.

Os básicos são **preço, prazo de entrega e qualidade**.

O fornecedor deve unir esses 3 requisitos para oferecer um produto de qualidade.

O **preço**, então, deve ser **acessível**, sem esquecer a **qualidade (que deve atender às especificações exigidas pela empresa)** e o **prazo de entrega**, que deve cumprir as necessidades da organização.

Outros factores

Além desses quesitos, também é preciso analisar outros itens importantes, como:

- **Custo total de aquisição**, ou seja, todos os custos que estão relacionados à compra do produto.
- **Qualidade total do fornecedor**, que analisa não somente a qualidade mínima esperada, mas tudo o que ele pode oferecer.
- **Serviço prestado**, que avalia a velocidade da entrega, a confiabilidade, a consistência e a frequência das entregas, o custo de transporte, a saúde financeira do fornecedor, sua capacidade tecnológica e de processo e sua estratégia e estrutura organizacional.

A avaliação de fornecedores tem em conta alguns elementos fundamentais:

- **Habilidade técnica:** o fornecedor deve fornecer o produto desejado com as especificações técnicas exigidas.
- **Capacidade produtiva:** a produção deve atender às especificações do produto e produzir o máximo no menor tempo possível e sem defeitos e não conformidades.
- **Confiabilidade:** o fornecedor deve ser confiável e ter uma reputação sólida, bem como uma saúde financeira estável.
- **Pós-venda:** o fornecedor precisa fornecer suporte caso seja necessário repor peças ou fazer ajustes técnicos. Além disso, é preciso ter um bom atendimento no pós-venda em geral.
- **Localização:** muitas vezes, o fornecedor precisa estar próximo da sua empresa ou ter um estoque local para atender às demandas rapidamente.
- **Preço:** os preços devem ser competitivos. No entanto, isso **não significa que o fornecedor deve oferecer o preço mais baixo, mas sim aquele com o melhor custo-benefício.**

Como você pôde perceber, apesar de o preço ser importante, ele não pode ser o único critério a ser observado, porque, nesse caso, corre-se o risco de perder qualidade, ter um fornecedor que não tem um grande comprometimento e atrasar as entregas, o que causa prejuízos grandes para a reputação da sua empresa.

Homologação de fornecedores

Depois do processo de avaliação, chega a etapa de **homologação dos fornecedores**, que é a **confirmação de que eles atendem às necessidades da sua empresa**.

Para isso, é preciso existir confiança e uma **relação de transparência**.

Fornecedores e empresa compradora devem estabelecer, portanto, uma relação de parceria, em que ambos trabalham em conjunto e buscam as melhores soluções que ambos os lados possuam vantagem competitiva.

Condições para Homologação

Para que sejam homologados, os **fornecedores devem:**

- **ter antecedentes estáveis**
- **apresentar documentos que comprovem sua eficácia,**
- **estar em dia com as exigências fiscais e**
- **ter qualificações técnicas e econômico-financeiras.**

Analizando esses pontos e aqueles indicados anteriormente na avaliação de fornecedores, você consegue obter o máximo potencial dos fornecedores e tem a possibilidade de conseguir preços melhores por produtos de qualidade, que vão satisfazer o consumidor final.

Classificação dos Fornecedores

Matriz de compras e Fornecedores

- **Normal** : analisa a competitividade, os fornecedores alternativos, os substitutos disponíveis e se o fornecedor é facilmente gerenciável.
- **Estratégico**: avalia se o fornecedor é estratégico, tem monopólio de mercado, se é crítico para o negócio e se possui alto valor agregado.
- **Commodity**: verifica a abundância de oferta, se são não críticos para o negócio, a grande variedade e o gerenciamento complexo.
- **Baixa importância**: confere se há risco de oferta, insignificante no mercado, com barreiras de entrada e baixo valor estratégico.

Étapas de Validação e Homologação

O processo de validação de um fornecedor possui 3 etapas gerais, que são:

- Pré-cadastro:** é a forma pela qual o fornecedor entra em contato com a sua empresa.
- Homologação:** verifica se o fornecedor atende aos critérios estabelecidos.
- Cadastro:** faz o registro sistêmico do fornecedor que passou pela verificação.

Conclusões

A gestão de fornecedores é uma ação estratégica da organização, que impacta o estoque e o financeiro devido à redução de custos.

Fazer essa gestão também auxilia a **conquista de vantagem competitiva**, o destaque no mercado **perante a concorrência**, a **reputação** da sua empresa e a **fidelização de clientes**.

Assim **evita-se a falha de fornecedores que compromete** o funcionamento de toda a sua empresa **e ocasiona custos elevados**.

Por isso, a dica é fazer o correto gestão de fornecedores por meio da avaliação da maturidade de cada um deles. Os benefícios que podem ser conquistados são:

- Conseguir melhores produtos.
- Obter melhores condições de negociação.
- Conquistar preços mais atrativos.

Subcontratação

- Não é um fenômeno recente em TI

Ano	Foco da Subcontratação	Objetivo da Subcontratação
1960s	Hardware	Serviços e Gerência de Facilidades
1970s	Software	Gerência de Operação e Facilidades
1980s	Padronização de Software e Hardware	Customização
1990s	Solução Total	Gerência de Ativos



Tipos de SubContratação/Terceirização

- **Construção In-House (No outsourcing)** : desenvolvimento do software é realizado pelo departamento de TI da organização com recursos e limitações próprias.
- **Terceirização de Componentes do Produto**: o fornecedor é contratado para desenvolver parte(s) do sistema. Praticado principalmente em grandes projetos onde a empresa pode não ter habilidade ou capacidade para produzir alguma(s) parte(s) do sistema
- **Terceirização de Componentes do Processo**: organização contrata uma empresa terceira para realizar parte ou todas as funções de um ou mais de seus processos ou componentes.
- **Aquisição de Software** (Terceirização total): subcontratação de todo o processo de construção de software incluindo projeto, desenvolvimento, teste e manutenção. Este tipo de contrato permite que a empresa concentre-se no seu core business.

Subcontratação

Subcontratação

O que se subcontrata?

- O desenvolvimento parcial/completo de software (produto/projeto)
- Compra ou customização de pacotes de software
- Atividades do ciclo de desenvolvimento de software

